Droits de l'homme et libertés fondamentales — Introduction

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-14

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Une première carte des droits de l'homme : leurs fondements — la dignité de la personne — et leurs jalons historiques, leur classement doctrinal en générations, les grandes libertés publiques et leurs limites légitimes, les droits économiques, sociaux et culturels, l'originalité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les mécanismes qui protègent ces droits aux niveaux national, régional et international, et enfin les enjeux structurels de l'accès à la justice au Mali. Les textes eux-mêmes se lisent dans leurs versions officielles : ce cours donne les notions et la méthode, jamais des citations.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Origines et fondements des droits de l'homme
• Leçon 2 — Les générations de droits de l'homme
• Leçon 3 — Les libertés publiques : expression, réunion, association
• Leçon 4 — Les droits économiques, sociaux et culturels
• Leçon 5 — La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
• Leçon 6 — Les mécanismes de protection des droits
• Leçon 7 — Droits de l'homme et accès à la justice au Mali : enjeux
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Les droits de l'homme forment peut-être la matière la plus célèbre du droit — et la plus mal comprise. On en parle partout : dans les discours, dans les journaux, dans les conversations. Mais que sont-ils, juridiquement ? Des droits que chaque personne détient du seul fait qu'elle est un être humain, et dont elle peut en principe se prévaloir face aux pouvoirs publics. Ce cours d'introduction en dresse la carte : d'où vient l'idée, comment la doctrine classe ces droits, quelles grandes libertés ils protègent, quel texte les organise à l'échelle du continent africain, quels mécanismes veillent sur eux, et quelles difficultés concrètes rencontre, au Mali comme dans beaucoup de pays, la personne qui veut simplement accéder à un juge. Sept leçons pour passer du slogan à la notion.

Une règle de méthode gouverne tout le cours : il ne reproduit aucun texte de droits. Ni la Déclaration universelle, ni la Charte africaine, ni aucune constitution ne sont citées ici, et aucun numéro de disposition n'est donné. Ce choix est délibéré et il est lui-même une leçon : les droits vivent dans des textes précis, qui se lisent dans leurs versions officielles — sur les portails des Nations unies, de l'Union africaine et au Journal officiel — et dont la lettre exacte compte, car c'est elle que le juge applique. Ce cours fait donc autre chose, et c'est son utilité : il explique les idées, les classements et les mécanismes, il entraîne au raisonnement sur des situations fictives, et il apprend à poser les bonnes questions avant d'ouvrir le bon texte.

Dernière précaution, qui tient à la matière elle-même : parler des droits de l'homme, c'est parler de principes et de mécanismes, non juger l'actualité. Ce cours ne

commente la situation présente d'aucun pays, ne nomme aucune affaire réelle et ne distribue ni blâmes ni éloges. Même la leçon consacrée au Mali ne traite que d'enjeux structurels et permanents de l'accès à la justice — la distance, le coût, la langue, la connaissance du droit —, qui sont des questions d'organisation discutées par les juristes de tous les pays. Les personnages et les situations des exemples sont fictifs : ils servent à raisonner juste, pas à décrire des faits réels. Garde cette posture en lisant : d'abord les notions, ensuite les mécanismes, et toujours le réflexe de vérifier le texte officiel avant de conclure sur un cas concret.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer les fondements des droits de l'homme — dignité, droit naturel, positivisation — et situer leurs grands jalons historiques, de l'Antiquité des idées à la Déclaration universelle de 1948.
- Présenter le classement doctrinal en générations de droits proposé par Karel Vasak, son contenu et les critiques adressées à cette métaphore, au nom de l'indivisibilité des droits.
- Définir les libertés d'expression, de réunion et d'association, et analyser leurs limites à l'aide des critères classiques : prévue par la loi, but légitime, nécessité et proportionnalité.
- Présenter les droits économiques, sociaux et culturels, la notion de réalisation progressive et la typologie doctrinale des obligations de l'État : respecter, protéger, mettre en œuvre.
- Identifier les originalités de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : droits des peuples, devoirs de l'individu, unité des catégories de droits, absence de clause de dérogation.
- Cartographier les mécanismes de protection des droits — juridictionnels et non juridictionnels, nationaux, régionaux et internationaux — et choisir le mécanisme adapté à une situation donnée.
- Analyser les enjeux structurels de l'accès à la justice au Mali — distance, coût, langue, connaissance du droit, aide juridictionnelle — et les pistes générales discutées pour y répondre.

Leçon 1 — Origines et fondements des droits de l'homme

Toute la matière repose sur une idée-mère : la dignité de la personne humaine. Affirmer que chaque être humain possède une valeur propre, qui ne dépend ni de sa naissance, ni de sa fortune, ni de l'utilité qu'on lui trouve, c'est poser que certains traitements lui sont interdits et que certaines garanties lui sont dues, quoi qu'il arrive. Les philosophies et les traditions religieuses ont porté cette intuition de manières diverses ; le droit l'a traduite en une thèse précise, celle du droit naturel : il existerait des droits attachés à la nature humaine elle-même, antérieurs aux lois écrites, que les lois positives doivent reconnaître et qu'elles ne sauraient légitimement détruire. L'homme n'aurait donc pas seulement les droits que le pouvoir veut bien lui accorder :

il en détiendrait par naissance, et le pouvoir lui-même serait tenu de les respecter.

Cette idée a mis des siècles à devenir du droit. Dans l'Antiquité déjà, des penseurs discutent de la justice et d'une loi de la nature au-dessus des lois des cités ; au Moyen Âge, des sujets arrachent à leur roi des chartes qui limitent son pouvoir et garantissent certaines libertés à certains — des privilèges de groupes, pas encore des droits de tous. Le tournant se produit à la fin du XVIIIe siècle, lorsque des déclarations, en Amérique puis en France, proclament des droits présentés comme naturels et universels : liberté, égalité devant la loi, sûreté, propriété, résistance à l'oppression. L'universalité reste longtemps incomplète dans les faits — les femmes, les personnes réduites en esclavage, les peuples colonisés en sont durablement exclus — et l'histoire des droits de l'homme est aussi celle de l'élargissement progressif de leur bénéfice à tous, par les luttes, les abolitions et les réformes des siècles suivants.

Le moment fondateur du droit international des droits de l'homme se situe en 1948 : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de ses crimes de masse, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme, catalogue de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels proclamés pour toute personne, partout. Ce n'est pas un traité qui oblige comme un contrat : c'est une proclamation, dont la force est d'abord morale et politique. Mais elle déclenche le mouvement décisif de la matière : la positivisation. Les droits proclamés sont progressivement repris dans des traités internationaux qui engagent les États, et dans les constitutions nationales qui les rendent invocables devant les juges. Le juriste doit donc tenir ensemble les deux faces de la matière : un fondement philosophique discuté — l'universalité des droits est défendue par les uns, interrogée par d'autres au nom de la diversité des cultures — et un édifice de textes positifs, seuls directement applicables.

L'essentiel
Les droits de l'homme reposent sur la dignité de la personne : des droits attachés à la nature humaine (droit naturel), que les lois positives doivent reconnaître sans les créer. Leur histoire est celle d'une lente positivisation : idées antiques, chartes médiévales limitées, déclarations de la fin du XVIIIe siècle, élargissement progressif à tous, puis Déclaration universelle de 1948 — proclamation fondatrice, reprise ensuite par des traités et des constitutions qui rendent les droits invocables devant les juges.

Exemple — Frise des jalons : des idées aux textes

```
FRISE DES JALONS — DES IDÉES AUX TEXTES
(seuls jalons largement établis ;
l'histoire ancienne est racontée
par siècles, sans dates disputées)

ANTIQUITÉ — LES IDÉES
Des penseurs discutent la justice et
une « loi de la nature » au-dessus des
lois des cités : l'embryon du droit
naturel.

MOYEN ÂGE — LES CHARTES
Des sujets imposent à leur roi des
chartes écrites limitant son pouvoir :
des libertés garanties à certains
groupes — des privilèges, pas encore
des droits universels.

FIN DU XVIIIe SIÈCLE — LES DÉCLARATIONS
En Amérique puis en France, des
déclarations proclament des droits
dits naturels et universels : liberté,
égalité, sûreté, propriété.
L'universel est proclamé, mais son
bénéfice reste longtemps incomplet.

XIXe ET XXe SIÈCLES — L'ÉLARGISSEMENT
Abolitions, droits des travailleurs,
droit de vote étendu : le cercle des
bénéficiaires s'élargit par étapes.

1948 — LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
L'Assemblée générale des Nations unies
adopte la Déclaration universelle des
droits de l'homme : le catalogue de
référence, pour toute personne.

ENSUITE — LA POSITIVISATION
Traités internationaux engageant les
États, constitutions nationales : les
droits proclamés deviennent des droits
invocables devant les juges.
```

À retenir

• Dignité : la valeur propre de chaque personne est le fondement ; le droit naturel en tire des droits antérieurs aux lois positives.

• Des idées aux textes : chartes limitées, déclarations de la fin du XVIIIe siècle, élargissement progressif, Déclaration universelle de 1948.

• Une déclaration proclame ; un traité et une constitution obligent : la positivisation rend les droits invocables devant le juge.

Exercice

Trois affirmations d'étudiants fictifs ; dis pour chacune si elle est exacte, en justifiant par les fondements étudiés. a) « Les droits de l'homme ont été créés en 1948 par les Nations unies : avant, ils n'existaient sous aucune forme. » b) « Une déclaration de droits a la même force obligatoire qu'un traité ratifié par un État. » c) « Dire qu'un droit est « naturel » signifie que son bénéficiaire le tient de sa qualité d'être humain, et non d'une faveur du pouvoir. »

✔ Corrigé
a) Inexact, en deux temps. L'idée de droits attachés à la personne est ancienne — discussions antiques sur la justice et la loi de nature, chartes médiévales, déclarations de la fin du XVIIIe siècle — et 1948 n'en est pas la création mais la proclamation universelle : la Déclaration universelle rassemble et formule pour tous des droits dont l'histoire est beaucoup plus longue, avant que traités et constitutions ne les positivent. b) Inexact : une déclaration est une proclamation solennelle, à la force d'abord morale et politique ; un traité ratifié engage juridiquement l'État qui l'a accepté, et une constitution rend les droits qu'elle garantit invocables devant les juges internes. Confondre les deux, c'est confondre proclamer et obliger — distinction qui commande toutes les questions d'effectivité. c) Exact : c'est le cœur de la thèse du droit naturel. Le droit est présenté comme inhérent à la personne ; le rôle des textes positifs est de le reconnaître, de le formuler et de l'organiser, non de le créer de toutes pièces ni de pouvoir le retirer à leur gré. C'est ce fondement qui explique pourquoi la doctrine parle de droits « reconnus » plutôt que de droits « accordés ». Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Leçon 2 — Les générations de droits de l'homme

Comment classer un catalogue aussi vaste ? À la fin des années soixante-dix, le juriste Karel Vasak propose une grille devenue classique : celle des générations de droits, construite en écho aux trois mots de la devise républicaine française — liberté, égalité, fraternité. La première génération rassemble les droits civils et politiques : protéger la personne contre l'arbitraire du pouvoir — vie, sûreté, libertés de conscience, d'expression, de réunion, droit de vote, procès équitable. La deuxième génération rassemble les droits économiques, sociaux et culturels : ils ne protègent plus seulement contre l'État, ils attendent de lui des prestations — travail, éducation, santé, protection sociale, vie culturelle. La troisième génération, dite des droits de solidarité, déplace encore le regard vers les peuples et les biens communs de l'humanité : développement, paix, environnement sain, autodétermination des peuples.

La métaphore dit une vérité historique partielle : chaque famille de droits a connu son moment de proclamation privilégié — les libertés aux siècles des déclarations, les droits sociaux avec les luttes ouvrières et les États-providence, les droits de solidarité avec les décolonisations et les inquiétudes écologiques. Elle offre aussi une cartographie commode pour l'étudiant : devant un droit, demander à quelle génération il se rattache, c'est déjà demander ce qu'il exige — une abstention du pouvoir, une prestation, ou une coopération collective. Retiens les mots-clés de chaque famille : les droits-libertés commandent surtout au pouvoir de ne pas entraver ; les droits-créances autorisent l'individu à réclamer des moyens d'existence digne ; les droits de solidarité

n'ont de sens qu'exercés ensemble, par des collectivités et entre générations présentes et futures.

Mais la grille a été vivement discutée, et la critique fait partie de la leçon. D'abord, la succession qu'elle suggère est trompeuse : les droits ne naissent pas en remplaçant les précédents comme des générations humaines ; ils coexistent, et des revendications très anciennes — le pain, la terre — sont aussi vieilles que les revendications de liberté. Ensuite, la métaphore peut installer une hiérarchie indue, comme si les générations récentes valaient moins, ou comme si un État pouvait choisir « sa » génération : la doctrine dominante et les conférences internationales répondent par le principe d'indivisibilité et d'interdépendance — tous les droits se tiennent, la liberté d'expression ne nourrit pas, mais l'éducation conditionne l'exercice effectif de presque tous les autres droits. Enfin, certains auteurs proposent de prolonger la série — droits liés au numérique ou au vivant —, ce qui montre à la fois la fécondité et la limite de l'image : c'est un outil de classement, pas une loi de l'histoire, et il faut l'utiliser comme tel.

L'essentiel
Karel Vasak classe les droits en trois générations : droits civils et politiques (liberté — le pouvoir doit s'abstenir), droits économiques, sociaux et culturels (égalité — le pouvoir doit fournir des prestations), droits de solidarité (fraternité — peuples, développement, paix, environnement, qui supposent la coopération). La grille est un outil de classement utile, mais la doctrine la corrige par l'indivisibilité et l'interdépendance : les droits coexistent et se conditionnent mutuellement, sans hiérarchie.

Exemple — Grille des générations appliquée à une liste d'entraînement

```
GRILLE DES GÉNÉRATIONS — ENTRAÎNEMENT
(liste fictive d'entraînement : classer
chaque droit, puis dire ce qu'il exige)

PREMIÈRE GÉNÉRATION — DROITS-LIBERTÉS
Exemples de la grille : ne pas être
arrêté arbitrairement ; exprimer ses
opinions ; voter ; être jugé par un
tribunal indépendant.
→ Ce qu'ils exigent : que le pouvoir
S'ABSTIENNE et garantisse.

DEUXIÈME GÉNÉRATION — DROITS-CRÉANCES
Exemples de la grille : être scolarisé ;
accéder à des soins ; travailler dans
des conditions dignes ; être protégé
contre la misère à la vieillesse.
→ Ce qu'ils exigent : que le pouvoir
FOURNISSE des prestations et des
services organisés.

TROISIÈME GÉNÉRATION — SOLIDARITÉ
Exemples de la grille : vivre dans un
environnement sain ; voir son peuple
décider de son destin ; bénéficier du
développement.
→ Ce qu'ils exigent : la COOPÉRATION
des États, des collectivités et des
générations entre elles.

CORRECTIF À NE JAMAIS OUBLIER
« Génération » ne veut pas dire
« remplacement » : les trois familles
coexistent et se conditionnent.
Un peuple privé d'éducation (2e) peine
à exercer sa liberté d'expression
(1re) et à protéger son environnement
(3e) : c'est l'INDIVISIBILITÉ.
```

À retenir

- Vasak : trois générations — libertés (abstention du pouvoir), créances (prestations du pouvoir), solidarité (coopération collective).
- Chaque famille se reconnaît à ce qu'elle exige et à son bénéficiaire type : la personne contre le pouvoir, la personne créancière, les peuples et l'humanité.
- La critique fait partie de la notion : pas de succession ni de hiérarchie entre droits — indivisibilité et interdépendance.

Exercice

Une fiche de révision fictive affirme : « Les droits de la deuxième génération ont remplacé ceux de la première, devenus secondaires ; un pays pauvre peut donc légitimement suspendre les libertés politiques tant qu'il n'a pas achevé son développement économique. » Relève les deux erreurs de cette fiche et corrige-les à

l'aide de la leçon.

✔ Corrigé
Première erreur : le remplacement. La métaphore des générations ne décrit pas une succession où chaque famille chasserait la précédente ; les droits civils et politiques n'ont pas disparu ni perdu leur valeur lorsque les droits économiques et sociaux ont été proclamés — les catalogues contemporains les contiennent ensemble, et les mécanismes de protection les traitent ensemble. Deuxième erreur : la hiérarchie déguisée en séquence. Le principe d'indivisibilité et d'interdépendance, qui fait aujourd'hui consensus dans la doctrine et les textes de référence, interdit de subordonner une famille à l'achèvement d'une autre : le développement est lui-même un droit de solidarité qui suppose la participation des personnes, donc leurs libertés ; et l'argument de la pauvreté, qui renvoie à la réalisation progressive étudiée pour les droits-créances, ne vaut précisément que pour les prestations coûteuses, non pour les abstentions que commandent les libertés. La fiche confond donc un outil de classement avec un ordre de priorité — exactement le contresens que la leçon apprend à repérer. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Leçon 3 — Les libertés publiques : expression, réunion, association

On appelle libertés publiques les libertés que le droit positif organise et garantit dans la vie collective : le passage du droit proclamé à la liberté aménagée, avec ses régimes, ses autorités et ses juges. Trois d'entre elles structurent la vie démocratique et font l'objet de cette leçon. La liberté d'expression protège l'émission et la réception des idées et des informations, par la parole, l'écrit, la presse et aujourd'hui les réseaux numériques : elle est la condition de toutes les autres, car sans débat public libre, ni contrôle des gouvernants, ni circulation des critiques, ni formation d'une opinion éclairée. Sa logique est celle d'une liberté de principe : on peut dire et publier, sans autorisation préalable, sous réserve des responsabilités que la loi attache aux abus — ce qui la distingue des régimes de censure préalable, où le pouvoir filtre avant publication.

La liberté de réunion protège le rassemblement pacifique et temporaire de personnes autour d'un objet commun — réunion publique, manifestation sur la voie publique — : c'est la forme visible et collective de l'expression. La liberté d'association protège, elle, le groupement durable : mettre en commun, de façon permanente, des activités ou des convictions au sein d'une structure — association culturelle, sportive, professionnelle, syndicale, politique. Les deux libertés se rejoignent dans leur fonction : elles donnent aux individus une force collective, celle de peser ensemble dans la vie publique, de s'entraider et de représenter des intérêts que chacun, isolé, ne pourrait pas porter. Leur régime classique repose sur la liberté de création — déclarer plutôt que demander la permission —, car un groupement qui n'existe que par autorisation du pouvoir n'est libre qu'en apparence.

Aucune de ces libertés n'est absolue, et leur enseignement sérieux exige d'étudier leurs limites autant que leur principe. La doctrine et les textes dégagent des critères

stables pour juger une limite légitime. Elle doit d'abord être prévue par la loi : claire, accessible, prévisible — on ne restreint pas une liberté par surprise. Elle doit ensuite poursuivre un but légitime : la protection de l'ordre public, la sécurité, la santé, ou les droits et libertés d'autrui — car la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Elle doit enfin être nécessaire et proportionnée : adaptée au but, et ne pas aller au-delà de ce qu'exige ce but — une interdiction totale là où un encadrement léger suffit est une limite excessive. C'est au juge, en dernier ressort, de contrôler cet équilibre dans les cas concrets. Retiens ce test en trois questions — la loi ? le but ? la mesure ? — : c'est la grille d'analyse de presque tous les litiges de libertés publiques.

L'essentiel
Expression, réunion, association : trois libertés publiques qui rendent le débat et l'action collective possibles, en principe libres de toute autorisation préalable. Elles ne sont pas absolues : une limite n'est légitime que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime (ordre public, droits d'autrui…) et reste nécessaire et proportionnée à ce but. Ce test en trois questions — légale, légitime, mesurée — est la grille d'analyse des litiges de libertés.

Exemple — Trois scénarios fictifs passés au test des limites

```
TROIS SCÉNARIOS FICTIFS — LE TEST
(la loi ? le but ? la mesure ?)

SCÉNARIO A — LE JOURNAL ÉTUDIANT
Un journal fictif tenu par des étudiants
veut publier un dossier critique sur la
gestion d'un service public local. On
lui réclame une autorisation préalable
de publication.
→ Analyse : l'expression est libre en
principe ; l'autorisation préalable
est la forme la plus lourde de
contrôle. Restrictions possibles :
seulement a posteriori, devant le
juge, pour des abus définis par la
loi (diffamation, appel à la haine…).
Le scénario heurte le principe.

SCÉNARIO B — LA MARCHE DÉCLARÉE
Une association fictive déclare une
marche pacifique ; l'autorité impose un
autre itinéraire, éloigné d'une zone de
travaux dangereuse, à la même heure.
→ Analyse : limite prévue, but légitime
(sécurité), mesure adaptée et qui
laisse la marche avoir lieu : le test
est satisfait — encadrer n'est pas
interdire.

SCÉNARIO C — L'ASSOCIATION REFUSÉE
Le dossier d'une association fictive de
quartier est refusé sans aucune raison
écrite, alors qu'aucun texte ne prévoit
un tel refus discrétionnaire.
→ Analyse : le premier critère tombe —
pas de base légale identifiable. Une
limite sans loi claire ni motif n'est
pas une limite légitime : c'est un
pouvoir sans règle, que le juge doit
pouvoir contrôler.
```

À retenir

- Expression, réunion, association : le débat public, le rassemblement pacifique, le groupement durable — libres en principe, sans autorisation préalable.
- Association et réunion vivent du régime déclaratif : exiger une permission discrétionnaire, c'est déjà restreindre.
- Le test des limites : prévue par la loi, but légitime, nécessaire et proportionnée — trois questions, dans cet ordre.

Exercice

Cas fictif. Dans une ville fictive, une autorité locale interdit par avance « toutes les réunions publiques pendant un an », au motif général de « préserver la tranquillité », sans viser aucune manifestation précise et sans qu'aucun trouble particulier soit

signalé. Applique le test des limites en trois questions et conclus : cette interdiction serait-elle une limite légitime de la liberté de réunion ?

✔ Corrigé
Première question — la loi : supposons même qu'un texte habilite l'autorité à réglementer les réunions ; encore faut-il que la mesure elle-même s'inscrive dans ce que le texte prévoit, de façon claire et prévisible. Deuxième question — le but : « préserver la tranquillité » renvoie bien, en abstrait, à l'ordre public, qui est un but légitime ; mais un but légitime énoncé en termes vagues ne suffit pas à justifier n'importe quelle mesure, sinon le critère ne protégerait plus rien. Troisième question — la mesure : c'est ici que l'interdiction fictive échoue nettement. Elle est totale (toutes les réunions), longue (un an), indifférenciée (aucun trouble précis visé, aucune distinction selon le risque) : une restriction nécessaire et proportionnée aurait été limitée aux rassemblements présentant un risque identifié, pour la durée du risque. Une interdiction générale et préventive d'une liberté entière, sans lien avec un danger concret, dépasse ce qu'exige l'ordre public et vide la liberté de sa substance. Conclusion du raisonnement : limite illégitime au regard du test — et l'exercice montre pourquoi le troisième critère, la proportionnalité, est le plus protecteur des trois. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Leçon 4 — Les droits économiques, sociaux et culturels

Les droits économiques, sociaux et culturels — on dit souvent les DESC — protègent les conditions matérielles et culturelles d'une vie digne : travailler et être protégé dans son travail, être éduqué, être soigné, disposer d'un niveau de vie suffisant — nourriture, logement, eau —, être couvert contre les grands risques de l'existence par une protection sociale, participer à la vie culturelle et bénéficier des progrès de la science. Leur idée directrice n'est plus seulement d'empêcher le pouvoir de nuire, mais de lui demander d'agir : sans école, sans soins, sans revenu minimum, la dignité proclamée reste une formule, et les libertés de la première génération deviennent, pour qui survit au jour le jour, largement théoriques. Les DESC sont donc le versant « égalité » du projet des droits de l'homme : égaliser, au moins en plancher, les conditions réelles d'exercice de tous les droits.

Leur régime comporte une notion-clé qu'il faut comprendre exactement : la réalisation progressive. Parce que ces droits supposent des services — des écoles, des hôpitaux, des systèmes de protection — que nul État ne peut créer instantanément à pleine échelle, les textes qui les portent demandent classiquement aux États de les mettre en œuvre progressivement, au maximum de leurs ressources disponibles, sans recul injustifié. Cette progressivité est souvent mal lue : elle n'est ni un permis de ne rien faire, ni une promesse sans contenu. La doctrine en dégage des obligations immédiates : ne pas discriminer dans l'accès aux services existants, garantir à tous un noyau minimal de chaque droit — l'éducation de base, les soins essentiels, l'eau potable —, et justifier tout recul, qui est présumé contraire à l'engagement pris. La progressivité règle le rythme, elle ne supprime pas la direction.

Reste la question de leur contrôle : un juge peut-il condamner un État qui ne scolarise pas tous les enfants, comme il condamne une arrestation arbitraire ? La réponse des systèmes contemporains est nuancée et c'est cette nuance qu'il faut retenir. D'un côté, le contenu de beaucoup de DESC suppose des choix budgétaires et des politiques publiques qui relèvent d'abord des gouvernants et des parlements, non des tribunaux. De l'autre, ces droits ne sont pas de simples vœux : le juge peut sanctionner une discrimination dans l'accès à un service existant, la violation du noyau minimal, ou l'absence de toute mesure raisonnable ; des organes internationaux d'experts examinent les rapports des États et, dans certains systèmes, des plaintes. La typologie doctrinale qui organise ce contrôle distingue trois obligations de l'État pour chaque droit : respecter — ne pas entraver directement l'accès dont les personnes disposent déjà ; protéger — empêcher les tiers de porter atteinte au droit ; mettre en œuvre — créer les services et les prestations qui rendent le droit effectif. La leçon suivante montrera que la Charte africaine a choisi, elle, de placer ces droits dans le même texte que les droits civils, sans cloison.

L'essentiel

Les droits économiques, sociaux et culturels garantissent les conditions matérielles d'une vie digne : travail, éducation, santé, niveau de vie, protection sociale, culture. Ils obligent l'État à agir, selon la logique de la réalisation progressive — au maximum des ressources, sans discrimination, avec un noyau minimal immédiat et sans recul injustifié. Leur contrôle combine juge, organes d'experts et débat public, autour de trois obligations : respecter, protéger, mettre en œuvre.

Exemple — Fiche d'un droit social fictif : le droit à l'éducation passé aux trois obligations

```
FICHE D'ENTRAÎNEMENT — UN DROIT SOCIAL
(le droit à l'éducation d'enfants
fictifs, lu avec la typologie
doctrinale : respecter, protéger,
mettre en œuvre)

LE DROIT EN QUESTION
Des enfants fictifs d'un village fictif
doivent pouvoir apprendre à lire, écrire
et compter dans une école accessible.

OBLIGATION 1 — RESPECTER
L'État ne doit pas entraver l'accès
existant : fermer sans raison l'école
qui fonctionne, exclure un groupe
d'enfants de l'école publique.
→ Abstention : ne pas détruire l'acquis.

OBLIGATION 2 — PROTÉGER
L'État doit empêcher les tiers de
faire obstacle : un employeur qui
retiendrait des enfants au travail
pendant les heures d'école, un acteur
privé qui interdirait l'accès au puits
de l'école.
→ Réguler et sanctionner les tiers.

OBLIGATION 3 — METTRE EN ŒUVRE
L'État doit créer progressivement les
moyens qui manquent : construire des
classes, former et affecter des
enseignants, fournir le matériel de
base — au maximum des ressources,
en progressant sans recul injustifié.
→ Prestations : construire le service.

LE NOYAU MINIMAL, LUI, EST IMMÉDIAT
L'enseignement de base pour tous,
sans discrimination : ce plancher ne
relève pas du « plus tard ».
```

À retenir

• DESC : travail, éducation, santé, niveau de vie, protection sociale, culture — les conditions matérielles de la dignité.

• Réalisation progressive : un rythme imposé par les ressources, pas une dispense — noyau minimal immédiat, non-discrimination, reculs à justifier.

• Trois obligations pour chaque droit : respecter (ne pas entraver), protéger (contre les tiers), mettre en œuvre (créer les services).

Exercice

Cas fictif. Un État fictif, disposant d'un réseau d'écoles primaires publiques, décide de réserver désormais l'inscription dans ces écoles aux seuls enfants d'une catégorie de la population, en excluant les autres, au motif d'« économies nécessaires ». La mesure

relève-t-elle de la réalisation progressive, ou la viole-t-elle d'emblée ? Analyse à l'aide des notions de la leçon.

✔ Corrigé
La mesure ne relève pas de la réalisation progressive, elle la contredit sur deux points précis. D'abord, la non-discrimination est une obligation immédiate : la progressivité porte sur l'extension des services selon les ressources, elle n'autorise jamais à trier les bénéficiaires d'un service existant selon une catégorie de personnes. Réserver des écoles existantes à une partie des enfants n'est pas « progresser lentement », c'est exclure. Ensuite, la mesure est un recul : des enfants qui avaient accès à l'école le perdent, et le noyau minimal — l'enseignement de base pour tous — est directement atteint, alors qu'un recul n'est admissible, dans la logique des textes, que s'il est justifié de manière exceptionnelle et ne détruit pas le plancher garanti. L'argument des économies, enfin, ne tient pas la typologie des obligations : au titre du « respecter », l'État ne doit pas entraver l'accès existant ; au titre du « protéger », il doit au contraire garantir l'accès contre les obstacles ; son budget contraint l'ampleur du « mettre en œuvre », il ne fonde pas un démantèlement discriminatoire. Conclusion : violation immédiate, et non simple lenteur de réalisation. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Leçon 5 — La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

L'Afrique s'est dotée de son propre instrument régional : la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'organisation continentale de l'époque et entrée en vigueur en 1986. Son projet est double, et il faut le comprendre pour saisir ses originalités. D'un côté, elle s'inscrit dans le mouvement universel : elle protège les droits classiques de la personne — vie, dignité, libertés, procès équitable, droits économiques et sociaux. De l'autre, elle entend parler depuis l'expérience africaine : un continent marqué par la colonisation et les luttes de libération, où la personne se comprend aussi dans ses appartenances — famille, communauté, peuple. La Charte ne se présente donc pas comme une copie des instruments antérieurs : elle ajoute, déplace et combine, et c'est ce travail propre que la doctrine appelle ses originalités.

La première originalité est dans le titre : des droits de l'homme ET des peuples. À côté des droits des individus, la Charte consacre des droits dont le titulaire est le peuple lui-même : égalité des peuples, libre détermination de leur destin politique, libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles, droit au développement, droit à la paix et à un environnement satisfaisant. Elle y reconnaît une dimension collective que les instruments universels n'avaient affirmée qu'avec prudence, et qui répond à l'histoire du continent — la domination étrangère y a été une négation de droits de peuples entiers, pas seulement d'individus. Deuxième originalité : la Charte énonce aussi des devoirs de l'individu — envers sa famille, la société, l'État et la communauté —, fidèle à une conception où la personne est insérée dans des solidarités qui la précèdent et la protègent, et qui peuvent lui demander en retour. Troisième

originalité, technique et majeure : le texte ne prévoit pas de clause de dérogation, ce mécanisme par lequel d'autres instruments autorisent les États à suspendre certaines garanties en situation d'urgence. Même en crise, les droits de la Charte ne se « mettent pas en pause » par un mécanisme général prévu à cet effet — une rigidité assumée, discutée par la doctrine, mais qui dit la méfiance du texte envers les suspensions de libertés.

Quatrième trait à retenir : l'unité du catalogue. Là où le système universel a séparé les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels en deux traités distincts, la Charte les rassemble dans un seul instrument, sans cloison de statut : même texte, même organe de contrôle, même logique de protection — une indivisibilité inscrite dans l'architecture même. La Charte crée d'ailleurs son propre mécanisme de surveillance, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, que la leçon suivante présentera parmi les mécanismes régionaux. Retiens enfin la méthode de lecture : ces originalités sont des choix de conception, qui se discutent en concepts — collectif contre individuel, devoirs contre droits seuls, rigidité contre souplesse d'urgence — ; le détail des garanties et de leurs formulations exactes se lit, lui, dans le texte officiel de la Charte, publié notamment sur le portail de l'Union africaine.

L'essentiel
Adoptée en 1981 et en vigueur depuis 1986, la Charte africaine protège les droits universels tout en affirmant des originalités propres : des droits des peuples (autodétermination, ressources, développement, paix, environnement), des devoirs de l'individu envers sa famille, la société et l'État, l'unité des droits civils et des droits économiques et sociaux dans un même texte, et l'absence de clause de dérogation permettant de suspendre les garanties en cas d'urgence.

Exemple — Tableau des originalités de la Charte africaine, en concepts

```
LA CHARTE AFRICAINE EN CONCEPTS
(adoptée en 1981, en vigueur en 1986 —
tableau d'analyse, aucune disposition
reproduite)

1. DEUX TITULAIRES DE DROITS
L'individu, comme partout — mais
aussi LE PEUPLE : libre détermination,
libre disposition de ses richesses,
développement, paix, environnement.
→ Le collectif entre dans le droit.

2. DES DROITS, MAIS AUSSI DES DEVOIRS
La personne a des devoirs envers sa
famille, la société, l'État, la
communauté internationale.
→ Une personne insérée dans des
solidarités, pas un individu isolé.

3. UN CATALOGUE SANS CLOISON
Droits civils et politiques ET droits
économiques, sociaux et culturels
dans UN SEUL texte, sous le même
contrôle.
→ L'indivisibilité devient une
architecture, pas seulement un
principe affirmé.

4. PAS DE CLAUSE DE DÉROGATION
Aucun mécanisme général ne permet de
suspendre les garanties en situation
d'urgence.
→ Choix discuté : protection rigide
contre souplesse de crise.

5. UN ORGANE PROPRE DÈS L'ORIGINE
La Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples surveille
l'application du texte.
→ Voir la leçon suivante.
```

À retenir

- Charte africaine : adoptée en 1981, entrée en vigueur en 1986 — l'instrument régional du continent, à lire dans sa version officielle.
- Originalité majeure : des droits des peuples à côté des droits des individus, hérités de l'histoire des dominations et des libérations.
- Devoirs de l'individu, catalogue unifié sans cloison entre catégories, absence de clause de dérogation : trois choix de conception à connaître.

Exercice

Un étudiant fictif soutient : « La Charte africaine est simplement la copie, pour l'Afrique, des instruments universels : mêmes droits, mêmes mécanismes, rien de nouveau. » Réfute cette affirmation en mobilisant trois originalités précises du texte,

puis nuance : en quoi la Charte reste-t-elle, malgré ces originalités, un instrument du même mouvement universel ?

✔ Corrigé
La réfutation tient en trois différences de conception. Premièrement, les titulaires : la Charte protège, à côté des individus, les peuples eux-mêmes — autodétermination, libre disposition des richesses, développement, paix, environnement —, dimension collective que les instruments universels n'ont affirmée qu'avec beaucoup plus de prudence. Deuxièmement, la réciprocité : elle énonce des devoirs de l'individu envers la famille, la société et l'État, là où les instruments classiques se concentrent sur les seuls droits et les obligations des États. Troisièmement, l'architecture : un seul texte rassemble droits civils et droits économiques et sociaux sans cloison, et aucune clause de dérogation ne permet de suspendre les garanties en situation d'urgence — deux choix que le système universel n'a pas faits sous cette forme. La nuance, ensuite : ces originalités sont des inflexions, non une rupture. Le cœur du catalogue — vie, dignité, libertés, procès équitable, droits sociaux — est celui du mouvement universel, et la Charte se rattache explicitement à cette inspiration commune ; son système de protection, avec sa Commission, dialogue avec les autres mécanismes régionaux et universels. La bonne formule est donc : même projet de dignité, conception partiellement propre — exactement ce que « instrument régional » signifie. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Leçon 6 — Les mécanismes de protection des droits

Un droit sans mécanisme est une promesse sans gardien. La protection des droits de l'homme s'organise en étages, et le premier est national. Au quotidien, ce sont les juges du pays — juges ordinaires pour les litiges entre personnes et avec l'administration, juge constitutionnel pour la conformité des lois aux droits garantis — qui font respecter les droits, à l'occasion de procès concrets. S'y ajoutent des voies non juridictionnelles : le médiateur ou défenseur du peuple, qui reçoit les plaintes contre l'administration et recommande ; l'institution nationale des droits de l'homme, commission indépendante chargée de promouvoir les droits, d'enquêter, d'alerter et de conseiller les pouvoirs publics. La règle de méthode qui gouverne tout l'édifice est celle de l'épuisement des voies de recours internes : avant de porter une affaire à l'extérieur, il faut en principe avoir laissé au système national la possibilité de réparer lui-même la violation — les mécanismes supérieurs sont subsidiaires, ils suppléent, ils ne remplacent pas.

Le deuxième étage est régional, et l'Afrique offre un système complet à connaître dans ses fonctions. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, créée par la Charte elle-même, examine la situation des droits, reçoit des communications — des plaintes — émanant d'États, d'individus et d'organisations, et adresse aux États des recommandations : un contrôle de persuasion et de publicité, sans la force d'un jugement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la complète par un contrôle juridictionnel : elle rend des arrêts obligatoires pour les États qui ont accepté sa compétence, dans des conditions d'accès que les textes organisent. À l'échelle sous-régionale, la Cour de justice de la CEDEAO peut notamment être saisie, en

matière de droits de l'homme, directement par les individus, particularité notable qui raccourcit le chemin entre la victime et le juge régional. À chaque niveau, la même logique se répète : plus le mécanisme est contraignant, plus son accès est organisé et conditionné.

Le troisième étage est universel : les Nations unies abritent des comités d'experts chargés de suivre l'application des grands traités — examen des rapports que les États déposent périodiquement, observations, et, lorsque l'État l'a accepté, examen de plaintes individuelles ; le Conseil des droits de l'homme conduit en outre un examen périodique universel par lequel chaque État voit sa situation discutée par ses pairs. Autour de ces mécanismes officiels gravite enfin tout un écosystème non juridictionnel sans lequel les textes resteraient lettre morte : les organisations non gouvernementales, qui documentent, accompagnent les victimes et portent les dossiers ; les avocats et les cliniques juridiques ; la presse libre, qui rend les violations visibles ; l'éducation aux droits, qui les rend connaissables. Choisir un mécanisme est un raisonnement en soi : qui peut être saisi, par qui, à quelles conditions, pour quel résultat — recommandation, arrêt, publicité, réparation ? C'est ce choix raisonné que la leçon suivante prolongera sur le terrain concret de l'accès à la justice.

L'essentiel
La protection des droits s'étage : d'abord le national (juges, médiateur, institution nationale des droits de l'homme), sous la règle de l'épuisement préalable des recours internes ; ensuite le régional (Commission africaine aux recommandations, Cour africaine aux arrêts obligatoires, Cour de justice de la CEDEAO à la saisine individuelle directe) ; enfin l'universel (comités d'experts des traités, examen périodique). Les mécanismes non juridictionnels — ONG, avocats, presse, éducation — rendent les autres effectifs.

Exemple — Cartographie des mécanismes et critères de choix

```
CARTOGRAPHIE DES MÉCANISMES
(familles et fonctions — le choix se
raisonne, il ne se devine pas)

NIVEAU NATIONAL — LE PREMIER GARDIEN
Juges ordinaires : litiges concrets,
réparation des violations au quotidien.
Juge constitutionnel : conformité des
lois aux droits garantis.
Médiateur : plaintes contre
l'administration, recommandations.
Institution nationale des droits de
l'homme : promotion, enquêtes, alertes.

NIVEAU RÉGIONAL AFRICAIN
Commission africaine : communications,
examen des situations → RECOMMANDATIONS.
Cour africaine : affaires contentieuses
→ ARRÊTS obligatoires pour les États
ayant accepté sa compétence.
Cour de justice de la CEDEAO : en
matière de droits de l'homme, saisine
directe par les individus → ARRÊTS.

NIVEAU UNIVERSEL
Comités d'experts des traités : rapports
des États, observations ; plaintes si
l'État l'a accepté.
Examen périodique universel : chaque
État discuté par ses pairs.

AUTOUR — LE NON JURIDICTIONNEL
ONG, avocats, cliniques juridiques,
presse, éducation aux droits :
documenter, accompagner, rendre public.

QUATRE CRITÈRES DE CHOIX
1. Qui peut saisir ? 2. À quelles
conditions (recours internes épuisés ?)
3. Quel résultat possible ?
4. Le mécanisme visé a-t-il compétence
pour cette situation ?
```

À retenir

- Premier gardien : le juge national — les mécanismes régionaux et universels sont subsidiaires, après épuisement des recours internes.
- Régional africain : la Commission recommande, la Cour africaine juge ; la Cour de la CEDEAO se distingue par la saisine directe des individus en droits de l'homme.
- Choisir un mécanisme = répondre à quatre questions : saisine, conditions, résultat possible, compétence.

Exercice

Trois situations fictives ; pour chacune, indique le ou les mécanismes adaptés à mobiliser en premier, et pourquoi. a) Un habitant fictif conteste une décision de l'administration de sa commune qui lui refuse un document auquel il estime avoir droit. b) Une organisation fictive de défense des droits veut porter devant une instance africaine le cas d'une personne dont tous les recours internes ont été épuisés sans réparation. c) Un élève fictif veut simplement comprendre quels droits protègent les enfants et à qui s'adresser dans son pays en cas de problème.

✔ Corrigé
a) Le niveau national, et d'abord ses voies les plus proches : le juge compétent pour contester la décision administrative, et, en parallèle ou en amont selon les cas, le médiateur, fait pour les différends entre administrés et administration. Aucun mécanisme régional ne se saisit utilement d'une affaire que le système interne peut encore réparer : la subsidiarité commande de commencer là, et la proximité rend la démarche matériellement possible. b) L'étage régional devient pertinent précisément parce que la condition de subsidiarité est remplie — recours internes épuisés — : la Commission africaine peut recevoir une communication, y compris portée par une organisation pour le compte d'une victime, et adresser des recommandations ; selon la compétence acceptée par l'État concerné, la voie de la Cour africaine, aux arrêts obligatoires, peut également s'envisager — le choix entre les deux se fait sur les quatre critères de la cartographie : saisine, conditions, résultat, compétence. c) Le non juridictionnel : cette demande n'est pas un litige mais un besoin d'information et d'orientation — institution nationale des droits de l'homme, organisations spécialisées, services d'aide et d'écoute. L'exercice fait apparaître la règle d'or de la matière : toute situation ne demande pas un procès ; beaucoup demandent d'abord le bon interlocuteur, et le juriste se reconnaît à ce qu'il oriente avant de plaider. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Leçon 7 — Droits de l'homme et accès à la justice au Mali : enjeux

Les leçons précédentes ont décrit des droits et des gardiens. Cette dernière leçon change d'échelle : elle regarde le point de vue du justiciable, et plus précisément les enjeux structurels — permanents, discutés par les juristes de tous les pays — qui séparent souvent le droit proclamé du droit effectivement accessible. Le premier est la distance. Les juridictions siègent dans des localités déterminées ; pour un habitant d'une zone rurale éloignée, saisir le juge peut signifier de longs déplacements, des frais de transport, des journées de travail perdues, parfois pour une audience reportée qui imposera de revenir. Cette géographie de la justice pèse sur tous les justiciables éloignés, et elle se combine avec le deuxième enjeu : le coût. Frais de procédure, honoraires d'avocat, coût des actes et des copies — des sommes modestes à l'échelle d'un budget d'institution peuvent être décisives à l'échelle d'un budget de ménage, et conduire à renoncer à un droit pourtant fondé.

Le troisième enjeu est celui de la langue et de la connaissance du droit. Les procédures se déroulent et s'écrivent dans la langue officielle et dans des formes

techniques ; beaucoup de justiciables vivent, parlent et pensent dans d'autres langues, et ne savent ni quels droits ils détiennent, ni devant quelle porte frapper, ni dans quels délais — or un droit que l'on ignore est un droit que l'on n'exerce pas. C'est ici que se situe l'aide juridictionnelle, mécanisme déjà rencontré dans le cours sur l'organisation judiciaire : la prise en charge, totale ou partielle, des frais de justice pour les personnes aux ressources insuffisantes. Son principe est une condition de l'égalité devant la justice ; ses enjeux pratiques sont tout aussi structurels — la faire connaître de ceux qui y ont droit, la doter de moyens, organiser l'information et l'accompagnement, notamment par les associations, les parajuristes et les services d'accueil des juridictions.

Face à ces enjeux, la doctrine et les praticiens discutent des pistes générales — qu'il faut connaître comme des directions de réflexion, non comme des constats sur une situation présente. La proximité : rapprocher le juge du justiciable, par l'organisation des ressorts, des audiences tenues hors du siège ou des mécanismes de règlement de proximité pour les petits litiges. L'information : diffuser le droit dans les langues comprises de tous, par la radio, les relais communautaires et l'école. L'assistance : développer l'aide juridictionnelle, les cliniques juridiques universitaires, les parajuristes formés qui orientent et accompagnent. La simplification : des procédures et des formulaires pensés pour des usagers réels. Chacune de ces pistes suppose des moyens et des arbitrages qui relèvent des politiques publiques ; le rôle de l'étudiant en droit est plus modeste et plus durable : savoir diagnostiquer, dans toute situation concrète, lequel de ces obstacles — distance, coût, langue, ignorance du droit — est en train de fermer la porte du juge, car c'est à cet obstacle-là, et non à un autre, que la réponse doit s'adresser.

L'essentiel
Entre le droit proclamé et le droit exercé se dressent des enjeux structurels, communs à beaucoup de systèmes : la distance qui sépare le justiciable du juge, le coût de la procédure, la langue et les formes techniques des actes, et la méconnaissance des droits eux-mêmes. L'aide juridictionnelle répond au coût pour les plus démunis ; les pistes discutées — proximité, information dans les langues comprises de tous, assistance, simplification — visent chacune un obstacle précis, que le juriste doit savoir diagnostiquer.

Exemple — Parcours fictif d'un justiciable éloigné : les obstacles en étapes

```
PARCOURS FICTIF — « BOUBACAR », CULTIVATEUR
(personnage et village inventés ;
parcours-type, sans rapport avec une
situation réelle)

LE PROBLÈME DE DÉPART
Boubacar, du village fictif de Kaniola,
estime qu'une parcelle familiale lui a
été prise à tort. Il veut « aller au
droit ».

ÉTAPE 1 — SAVOIR (connaissance)
Il ignore quel juge saisir, quelles
pièces réunir, quels délais courent.
→ Obstacle : l'information sur le droit.

ÉTAPE 2 — SE DÉPLACER (distance)
La juridiction siège au chef-lieu, à une
longue route de piste : transport
payant, journée perdue pour les champs,
audience parfois renvoyée.
→ Obstacle : géographie et temps.

ÉTAPE 3 — PAYER (coût)
Frais d'actes, copies, honoraires :
choisir entre plaider et nourrir le
ménage.
→ Obstacle : coût ; réponse possible :
l'aide juridictionnelle.

ÉTAPE 4 — COMPRENDRE (langue)
Les actes sont rédigés dans la langue
officielle, en termes techniques : il
faut les lui expliquer dans sa langue.
→ Obstacle : langue et formes.

ÉTAPE 5 — ÊTRE ACCOMPAGNÉ (assistance)
Parajuriste du secteur, association
d'aide, accueil de la juridiction : des
relais qui rendent la démarche possible.

LEÇON : quatre obstacles cumulés —
information, distance, coût, langue —
valent un refus d'accès. Les lever un à
un, c'est le programme de l'accès au droit.
```

À retenir

• Quatre obstacles structurels de l'accès à la justice : la connaissance du droit, la distance, le coût, la langue des procédures.

• L'aide juridictionnelle répond à l'obstacle du coût pour les ressources insuffisantes ; encore faut-il la connaître et pouvoir la demander.

• Les pistes se choisissent par diagnostic : proximité contre la distance, information contre l'ignorance, assistance contre la solitude, simplification contre la technicité.

Exercice

Cas fictif. Une veuve fictive d'un village éloigné renonce à contester la spoliation d'un petit terrain familial. Interrogée, elle dit : « Le tribunal est loin, je n'ai pas l'argent du voyage ni des papiers, et de toute façon je ne saurais pas quoi dire là-bas. » Identifie, dans sa phrase, les quatre obstacles structurels de la leçon, et pour chacun, indique la famille de réponses — proximité, coût, langue, information/assistance — qui lui correspond.

✔ Corrigé

Sa phrase contient, mot à mot, le diagnostic complet de la leçon. « Le tribunal est loin » : obstacle de distance, auquel répond la famille de la proximité — organisation des ressorts, audiences rapprochées des justiciables, mécanismes locaux pour les petits litiges. « Je n'ai pas l'argent du voyage » : obstacle de coût au sens large, frais de déplacement compris, qui se rattache à la même famille que le coût de la procédure. « Ni des papiers » : le coût proprement dit des actes et de la procédure, auquel l'aide juridictionnelle est précisément destinée pour les personnes aux ressources insuffisantes — à condition qu'elle en connaisse l'existence et la démarche. « Je ne saurais pas quoi dire là-bas » : le double obstacle de la connaissance et de la langue — elle ignore la procédure et redoute des formes et une langue qui ne sont pas les siennes ; la réponse relève de l'information sur le droit dans les langues comprises de tous et de l'assistance — parajuristes, associations, services d'accueil — qui transforment la démarche solitaire en démarche accompagnée. L'exercice montre la méthode : ne jamais répondre à « l'accès à la justice » en général, mais obstacle par obstacle, car chacun appelle une réponse différente. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire une situation complète avec la grille du cours

Village fictif de Kalana. Deux événements surviennent la même année. D'une part, l'école primaire du village, la seule des environs, ferme durablement faute d'enseignants affectés, et les enfants restent sans scolarisation. D'autre part, l'association des jeunes du village, régulièrement déclarée, se voit interdire toutes ses réunions « jusqu'à nouvel ordre », sans motif écrit et sans qu'aucun trouble soit invoqué. Travail demandé : 1) Pour chaque événement, identifie le ou les droits en jeu, leur génération au sens de Vasak et ce qu'ils exigent (abstention, prestation, coopération). 2) Pour l'interdiction des réunions, applique le test des limites en trois questions et conclus. 3) Pour l'école, mobilise la réalisation progressive et la typologie respecter/protéger/mettre en œuvre : que peut-on exiger immédiatement, que peut-on exiger progressivement ? 4) Indique, pour les habitants, l'ordre raisonnable des mécanismes à mobiliser, du plus proche au plus éloigné.

✔ Corrigé du TD 1

1) L'école fermée engage le droit à l'éducation, droit économique et social, donc de deuxième génération au sens de Vasak ; il exige principalement une prestation — un service scolaire organisé — et non une simple abstention. L'interdiction des réunions engage la liberté de réunion et, à travers l'association visée, la liberté d'association : droits civils, première génération, qui exigent d'abord que le pouvoir s'abstienne d'entraver, sous réserve de limites légitimes. La comparaison des deux événements fait apparaître la logique de la grille : même village, même année, mais deux postures opposées de l'État attendues — agir ici, ne pas empêcher là. 2) Le test des limites : la base légale n'est pas identifiable, puisque la mesure est énoncée sans motif écrit et sans texte invoqué — le premier critère est déjà en échec ; le but n'est pas formulé, aucun trouble n'étant allégué, donc aucun but légitime n'est démontré ; la mesure, enfin, est totale et indéterminée dans le temps (« toutes les réunions, jusqu'à nouvel ordre »), donc manifestement disproportionnée par rapport à tout risque non précisé. Conclusion : en l'état fictif décrit, l'interdiction ne satisfait aucun des trois critères de la limite légitime. 3) Pour l'école : immédiatement exigible, la non-discrimination — si des écoles comparables des environs fonctionnent, l'abandon de ce seul village demanderait justification — et le noyau minimal, c'est-à-dire une organisation, même provisoire, de l'enseignement de base ; progressivement exigible, au maximum des ressources, la reconstruction complète du service — affectations pérennes, locaux, matériel — avec l'interdiction des reculs injustifiés en arrière-plan. En termes de typologie : « mettre en œuvre » est l'obligation centrale, « respecter » interdit de dégrader l'existant, « protéger » viserait les obstacles dressés par des tiers. 4) L'ordre des mécanismes suit la subsidiarité et la proximité : d'abord les interlocuteurs nationaux — démarches auprès des services compétents, médiateur, institution nationale des droits de l'homme, juge national si un litige se cristallise — ; ensuite, si les recours internes sont épuisés ou inopérants, l'étage régional, à commencer par une communication devant la Commission africaine ; l'étage universel — comités d'experts, examen périodique — intervenant comme horizon et comme levier de publicité. À chaque étage, l'accompagnement par des organisations et des conseils transforme une plainte isolée en dossier instruit. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

TD 2 — Comparer deux mécanismes régionaux : Commission africaine et Cour de justice de la CEDEAO

Un cabinet fictif d'aide juridique hésite, pour des dossiers de droits de l'homme, entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de la CEDEAO. Construis un tableau comparatif raisonné selon cinq critères : fondement et niveau (continental ou sous-régional) ; qui peut saisir ; condition de l'épuisement des recours internes ; nature de l'aboutissement (recommandation ou arrêt) ; forces et limites pratiques pour une victime. Conclus par un conseil de méthode : dans quels cas chaque voie se discute-t-elle en premier ?

✔ Corrigé du TD 2
Niveau : la Commission africaine est l'organe continental de contrôle créé par la Charte africaine ; la Cour de justice de la CEDEAO est l'organe juridictionnel d'une communauté sous-régionale d'Afrique de l'Ouest, dont la compétence s'étend aux droits de l'homme. Saisine : la Commission reçoit des communications d'États, d'individus et d'organisations non gouvernementales, y compris pour le compte de victimes ; la Cour de la CEDEAO peut être saisie directement par les individus eux-mêmes pour faire constater des violations de leurs droits. Épuisement des recours internes : la logique de subsidiarité gouverne la voie africaine des communications, qui suppose en principe que les recours internes aient été tentés ; la voie CEDEAO se distingue, en matière de droits de l'homme, par un accès individuel direct qui ne fait pas de cet épuisement la même condition d'entrée — différence majeure de stratégie. Aboutissement : la Commission formule des recommandations, dont la force est la persuasion, la publicité et le suivi ; la Cour rend des arrêts, décisions de justice obligatoires pour les États membres concernés. Forces et limites : la Commission offre un forum continental, accessible aux organisations, utile pour documenter des situations d'ensemble ; la Cour offre la contrainte du jugement et la rapidité relative d'un accès direct, dans le périmètre des États de sa communauté. Conseil de méthode : on discute la voie CEDEAO en premier lorsque la victime relève de cet espace et cherche une décision obligatoire ; on discute la voie de la Commission lorsque le dossier dépasse ce périmètre, vise une situation d'ensemble, ou s'inscrit dans une stratégie d'étages — national, régional continental, universel — où la recommandation d'aujourd'hui prépare le jugement de demain. Dans tous les cas, le choix se fait après examen des conditions du texte applicable et, pour une situation réelle, avec un professionnel du droit. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer une fiche d'orientation pour un justiciable fictif

Tu tiens une permanence d'aide juridique fictive. Une commerçante fictive d'une localité éloignée t'expose la situation suivante : la place de marché où elle exerçait depuis des années lui a été retirée par une décision locale qu'elle estime injuste ; elle a perdu sa source de revenu ; elle n'a aucun écrit, ne connaît pas ses droits et ne peut pas payer un avocat. Constitue sa fiche d'orientation complète : 1) les droits potentiellement en jeu, classés par générations, avec ce que chacun exige ; 2) les limites éventuelles à examiner, avec le test en trois questions ; 3) l'itinéraire des mécanismes, du plus proche au plus éloigné, avec pour chaque étape l'interlocuteur, la condition d'accès et le résultat possible ; 4) la liste des pièces et informations à réunir dès maintenant ; 5) les points d'appui non juridictionnels mobilisables (aide juridictionnelle, associations, parajuristes, presse locale) et leur rôle exact.

✔ Attendus du TP 1
1) Droits en jeu : le droit au travail et à des conditions d'existence dignes (deuxième génération, droits économiques et sociaux : ils exigent des prestations et une protection contre les exclusions arbitraires des moyens de subsistance) ; selon les faits, la liberté d'exercer une activité et les garanties entourant toute décision qui prive une personne de son outil de travail — motivation, possibilité de contester —, qui relèvent de l'exigence générale d'un traitement non arbitraire (première génération dans sa dimension de garanties) ; enfin, l'égalité de traitement si d'autres commerçants comparables ont conservé leur place (critère transversal). 2) Limites à examiner : la décision locale peut poursuivre un but légitime — réorganisation du marché, salubrité, sécurité — ; le test demande alors : un texte prévoit-il ce retrait et ses formes (base légale) ? le but invoqué est-il réel et légitime ? la mesure est-elle proportionnée — délai, solution de remplacement, possibilité d'être entendu ? C'est le résultat de ce test, et non la seule dureté de la situation, qui qualifiera la décision. 3) Itinéraire : démarches auprès de l'autorité locale et demandes d'explications écrites ; médiateur et institution nationale des droits de l'homme pour la voie non contentieuse ; juge national compétent pour contester la décision — le premier gardien, à saisir dans les délais que les textes prévoient ; demande d'aide juridictionnelle en parallèle si les conditions de ressources sont remplies ; étages régional puis universel seulement ensuite, dans le respect de la subsidiarité et après épuisement des recours internes. À chaque étape, la fiche indique le résultat possible : annulation ou réexamen au national, recommandations au régional continental, arrêt aux juridictions régionales compétentes. 4) Pièces à réunir : tout écrit relatif à la place occupée (reçus, taxes de marché, attestations), la décision de retrait si elle existe par écrit ou, sinon, les témoignages datés de son annonce, les justificatifs du préjudice (revenus antérieurs, stocks), les coordonnées de témoins — en gardant des copies de tout. 5) Points d'appui : l'aide juridictionnelle pour le coût ; une association de commerçants ou de défense des droits pour l'accompagnement et la force collective ; un parajuriste du secteur pour l'orientation et la traduction des démarches dans sa langue ; la presse locale, avec prudence et exactitude, pour la visibilité du dossier. La fiche se termine par la règle de la permanence : orienter d'abord, documenter toujours, ne promettre jamais une issue — seulement une démarche. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, en justifiant en une ou deux phrases : a) « Une déclaration de droits lie les États exactement comme un traité ratifié. » b) « L'absence de clause de dérogation dans la Charte africaine signifie qu'aucune limite ne peut jamais être apportée aux libertés qu'elle protège. » c) « L'épuisement des voies de recours internes signifie qu'il faut toujours gagner son procès national avant de saisir une instance régionale. » d) « La réalisation progressive dispense un État de garantir immédiatement l'accès sans discrimination aux services publics existants. »

✔ Corrigé
a) Faux : une déclaration est une proclamation à la force d'abord morale et politique ; le traité ratifié engage juridiquement l'État. C'est la positivisation — traités et constitutions — qui rend les droits directement invocables. b) Faux, et c'est un contresens fréquent : l'absence de clause de dérogation interdit le mécanisme général de suspension des garanties en situation d'urgence ; elle ne supprime pas les limites ordinaires, prévues par les textes et encadrées par l'exigence de légitimité et de proportionnalité, qui accompagnent l'exercice des libertés en temps normal. c) Faux : épuiser les recours signifie les avoir utilisés — avoir laissé au système national sa chance de réparer —, non les avoir gagnés ; un recours perdu, ou démontré inopérant, peut ouvrir la voie régionale. d) Faux : la progressivité règle le rythme d'extension des services selon les ressources ; la non-discrimination dans l'accès aux services existants et le noyau minimal de chaque droit sont des obligations immédiates, soustraites à l'argument du « plus tard ». Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Exercice 2

Classe chacun de ces droits fictivement énoncés dans la génération de Vasak qui lui correspond, puis indique en une phrase ce qu'il exige principalement : a) « ne pas être détenu sans être présenté à un juge » ; b) « recevoir une formation professionnelle » ; c) « vivre dans un environnement sain » ; d) « créer un syndicat » ; e) « bénéficier d'une pension à la vieillesse » ; f) « pour un peuple, déterminer librement son statut politique ».

✔ Corrigé
a) Première génération — droit civil, garantie contre l'arbitraire : il exige du pouvoir une abstention (ne pas détenir arbitrairement) et une garantie procédurale (le contrôle du juge). b) Deuxième génération — droit économique et social : il exige une prestation organisée, un service de formation, donc des moyens publics engagés progressivement. c) Troisième génération — droit de solidarité : il ne se réalise que collectivement, par la coopération des États, des collectivités et des générations entre elles. d) Première génération dans sa forme — liberté d'association appliquée au monde du travail : le pouvoir doit s'abstenir d'entraver le groupement ; l'exercice montre que la grille classe des droits, parfois à cheval sur les mondes civil et social, et qu'il faut raisonner sur la posture exigée plutôt que sur l'étiquette du domaine. e) Deuxième génération — protection sociale : une créance sur un système organisé, à construire et financer dans la durée. f) Troisième génération — droit des peuples à l'autodétermination, le droit de solidarité historique par excellence, titulaire collectif. Le classement n'est jamais une fin : il sert à identifier ce que chaque droit demande et qui le doit. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

Exercice 3

Cas fictif. Le règlement d'une commune fictive subordonne la création de toute association à une autorisation préalable du maire, qui peut la refuser « pour tout motif d'opportunité », sans recours organisé. Deux jeunes fictifs voient leur association

sportive refusée par une simple mention : « non opportun ». Analyse ce régime au regard de la liberté d'association et du test des limites, puis dis ce qu'un régime déclaratif changerait concrètement.

✔ Corrigé
Le régime décrit cumule les défauts que la leçon apprend à repérer. D'abord, la liberté d'association est, dans sa logique classique, une liberté de création : le groupement naît de la volonté de ses membres, l'administration en prend acte ; un régime d'autorisation préalable inverse ce principe en faisant de l'existence du groupement une faveur du pouvoir. Ensuite, le test des limites échoue sur ses critères : la base légale, même supposée, est d'une imprécision radicale — « tout motif d'opportunité » ne définit aucune condition prévisible, ce qui prive le critère de légalité de sa fonction de protection ; le but n'est ni énoncé ni contrôlable, la mention « non opportun » n'étant pas un motif mais un refus de motiver ; la proportionnalité ne peut même pas être examinée, faute de but identifié auquel mesurer la restriction ; et l'absence de recours organisé supprime le juge, gardien de l'équilibre. Un régime déclaratif changerait les choses concrètement : les fondateurs déclarent la création et l'objet de l'association, qui existe dès ce dépôt ; l'administration ne peut s'opposer que pour des motifs prévus par la loi — objet illicite, par exemple — et cette opposition se conteste devant le juge ; le contrôle devient a posteriori et juridictionnel au lieu d'être a priori et discrétionnaire. C'est la différence entre une liberté administrée et une liberté garantie. Raisonnement pédagogique — les droits s'exercent dans le cadre des textes en vigueur, à consulter dans leurs versions officielles.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le fondement des droits de l'homme, dans leur présentation classique, est…

   A) La générosité des gouvernants envers leurs sujets

   B) La dignité inhérente à toute personne humaine

   C) La force militaire des États qui les proclament

2. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée…

   A) En 1948, par l'Assemblée générale des Nations unies

   B) En 1981, par l'organisation continentale africaine

   C) En 1986, lors de son entrée en vigueur en Afrique

3. Dire d'un droit qu'il est « naturel » signifie que…

   A) Il concerne uniquement la protection de la nature

   B) Il a été inventé par les philosophes sans effet juridique possible

   C) Son titulaire le tient de sa qualité d'être humain, avant même les lois écrites

4. Dans la grille de Karel Vasak, la première génération rassemble…

A) Les droits civils et politiques, qui protègent contre l'arbitraire du pouvoir

B) Les droits économiques et sociaux, qui ouvrent droit à des prestations

C) Les droits de solidarité des peuples, comme le développement et la paix

5. La principale critique adressée à la métaphore des générations est que…

A) Elle utilise un vocabulaire trop compliqué pour les étudiants

B) Elle suggère une succession et une hiérarchie entre les droits, contraires à leur indivisibilité

C) Elle a été proposée par un juriste et non par un historien

6. Une limite apportée à une liberté publique est légitime si elle est…

A) Annoncée par l'autorité dans un discours public

B) Décidée par la majorité des habitants consultés

C) Prévue par la loi, justifiée par un but légitime et proportionnée à ce but

7. La « réalisation progressive » des droits économiques et sociaux signifie que…

A) L'État peut attendre indéfiniment avant de s'en occuper

B) L'État doit avancer au maximum de ses ressources, sans discrimination et sans recul injustifié

C) Ces droits ne sont que des souhaits sans aucune obligation

8. La typologie doctrinale des obligations de l'État distingue…

A) Respecter, protéger, mettre en œuvre

B) Interdire, autoriser, subventionner

C) Juger, gracier, amnistier

9. L'originalité la plus célèbre de la Charte africaine est…

A) D'avoir été le premier texte de droits au monde

B) De protéger, à côté des droits des individus, des droits des peuples

C) De créer un parlement continental élu au suffrage universel

10. La règle de l'épuisement des voies de recours internes signifie que…

A) Le justiciable doit d'abord laisser au système national la possibilité de réparer la violation

B) Le justiciable doit gagner tous ses procès nationaux avant tout recours régional

C) Les mécanismes régionaux ne servent à rien et doivent être évités

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La dignité de la personne — sa valeur propre, indépendante de la naissance, de la fortune ou de l'utilité — est l'idée-mère de la matière : c'est d'elle que les droits sont dérivés.

2. Réponse A — 1948 est le jalon universel ; 1981 et 1986 sont les dates de la Charte africaine — son adoption et son entrée en vigueur. Ne pas confondre les deux instruments.

3. Réponse C — C'est la thèse du droit naturel : des droits attachés à la nature humaine, que les lois positives reconnaissent et organisent au lieu de les créer.

4. Réponse A — Liberté, première génération : droits-libertés. Égalité, deuxième : droits-créances. Fraternité, troisième : droits de solidarité.

5. Réponse B — Les générations humaines se remplacent ; les droits, eux, coexistent et se conditionnent. La doctrine corrige la grille par l'indivisibilité et l'interdépendance.

6. Réponse C — Le test en trois questions : la loi ? le but ? la mesure ? Une limite qui échoue à l'un des critères n'est pas une limite légitime.

7. Réponse B — La progressivité règle le rythme d'extension des services ; elle n'efface ni la direction, ni les obligations immédiates : non-discrimination et noyau minimal.

8. Réponse A — Respecter : ne pas entraver l'accès existant. Protéger : empêcher les tiers d'y porter atteinte. Mettre en œuvre : créer les services qui rendent le droit effectif.

9. Réponse B — Droits des peuples — autodétermination, ressources, développement, paix, environnement —, devoirs de l'individu, catalogue unifié et absence de clause de dérogation : les originalités du texte de 1981, en vigueur en 1986.

10. Réponse A — C'est la subsidiarité : les mécanismes régionaux et universels suppléent le système national, ils ne le remplacent pas ; épuiser les recours, ce n'est pas les gagner, c'est les avoir utilisés.

Résumé — les notions importantes

• Les droits de l'homme procèdent de la dignité de la personne : droits attachés à la nature humaine, proclamés au fil de l'histoire — chartes, déclarations de la fin du XVIIIe siècle — puis Déclaration universelle en 1948, avant leur positivisation par traités et constitutions.

• La grille de Vasak classe les droits en trois générations — libertés contre le pouvoir, créances sur le pouvoir, solidarité entre peuples et générations —, outil utile que corrige le principe d'indivisibilité : pas de succession, pas de hiérarchie.

• Expression, réunion, association : des libertés libres en principe, sans autorisation préalable, dont les limites ne sont légitimes que si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et restent proportionnées.

• Les droits économiques, sociaux et culturels garantissent les conditions matérielles de la dignité ; leur réalisation est progressive — ressources, non-discrimination, noyau minimal immédiat — et s'analyse en trois obligations : respecter, protéger, mettre en œuvre.

• La Charte africaine (adoptée en 1981, en vigueur en 1986) se distingue par les droits des peuples, les devoirs de l'individu, un catalogue unifié sans cloison entre catégories et l'absence de clause de dérogation.

• La protection s'étage : juges et institutions nationales d'abord — subsidiarité et épuisement des recours internes —, puis Commission et Cour africaines et Cour de justice de la CEDEAO, puis mécanismes universels, le tout rendu vivant par les ONG,

les avocats, la presse et l'éducation.

• Au Mali comme ailleurs, l'accès effectif à la justice se heurte à quatre obstacles structurels — connaissance du droit, distance, coût, langue — auxquels répondent l'aide juridictionnelle et des pistes de proximité, d'information, d'assistance et de simplification, à choisir par diagnostic.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Séance 1 - les Définitions des "Droits de l'Homme"

Chaîne : Droit-Facile · Langue : Français · Niveau : Débutant

La première séance d'un cours universitaire de droits de l'homme et libertés publiques (section francophone) : définir la matière, ses contours et ses rapports avec les libertés publiques. Le point de départ idéal avant la leçon 1 : écoute comment un enseignant pose les définitions, puis compare avec les fondements présentés dans le cours.

https://www.youtube.com/watch?v=lHDCi5fgIAc

Leçon 1 — Les fondements des libertés fondamentales (droit naturel, contrat social...)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

D'où viennent les libertés fondamentales ? Cette vidéo déroule leurs fondements philosophiques — droit naturel, contrat social — puis leurs traductions juridiques. Le prolongement direct du premier volet de la leçon 1 : les idées avant les textes, exactement l'ordre de la frise du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=krza4bp4a1c

Leçon 2 — La classification des libertés fondamentales

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Le classement des libertés fondamentales présenté de façon structurée, génération par génération, jusqu'à la question des générations nouvelles. À regarder avec la grille de la leçon 2 sous les yeux : repère ce qui relève du classement, puis ce qui relève du débat sur l'indivisibilité.

https://www.youtube.com/watch?v=1wTEMktz9FQ

Leçon 5 — M. Rémy Ngoy Lumbu présente à Rabat les grandes lignes de la Charte africaine des droits de l'homme

Chaîne : Article19 Ma · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un membre de la Commission africaine présente les grandes lignes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : son esprit, sa place dans le système africain et le rôle de l'organe qui veille sur elle. Le complément naturel de la leçon 5, par une voix du mécanisme régional lui-même.

https://www.youtube.com/watch?v=pOYUNK84r0Y

Leçon 6 — MOOC en Introduction aux droits de l'homme

Chaîne : UNIGE MOOCs · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La présentation du cours en ligne de l'Université de Genève consacré aux droits de l'homme : définitions, mécanismes de mise en œuvre, avantages et inconvénients de chaque voie de protection. Une vue d'ensemble universitaire qui recoupe la cartographie de la leçon 6 — et une ressource pour aller plus loin gratuitement.

https://www.youtube.com/watch?v=lnQUz51MmEw

Sources et références

• La Déclaration universelle des droits de l'homme (adoptée en 1948) : à lire intégralement, une fois au moins, dans sa version officielle publiée sur le portail des Nations unies (un.org) — le texte fondateur, que ce cours présente sans jamais le reproduire.

• La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (adoptée en 1981, entrée en vigueur en 1986) : version officielle disponible sur le portail de l'Union africaine (au.int) et sur celui de la Commission africaine (achpr.au.int), avec les informations sur les mécanismes régionaux de protection.

• Karel Vasak et les travaux de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg : la source doctrinale du classement en générations de droits, à connaître comme une grille discutée, non comme un dogme.

• Les manuels universitaires de libertés fondamentales et de droits de l'homme utilisés dans les facultés francophones (collections de droit public des éditeurs universitaires) : demande la sélection à jour à la bibliothèque de l'IAM pour approfondir chaque leçon.

• Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !